

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๐๒/๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่อ. ๑๔๘/๒๕๕๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

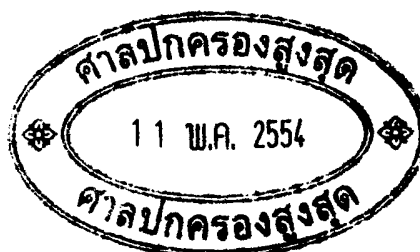
วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตมาตตรัง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ที่ ๑
หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม
(นายสมนึก โต๊ะดำ) ที่ ๒
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม
(นายอนันต์ ชัยแก้ว) ที่ ๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่ ๔ } ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

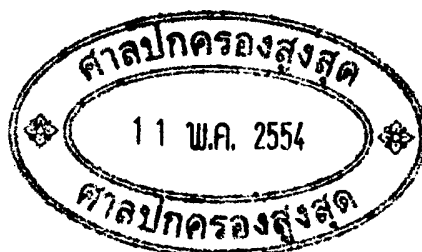
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๕/๒๕๕๔
หมายเลขแดงที่ ๑๑๙/๒๕๕๑ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองสงขลา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ จ้างผู้ฟ้องคดี
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นเงิน



/๘๗๘,๐๐๐ บาท...

๘๗๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้างเก้าสิบวัน ตามสัญญาจ้างดังกล่าวผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินวันละ ๘๗๘ บาท และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นเงินวันละ ๒๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเริ่มลงมือขุดเจาะบ่อบาดาลเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๘ โดยเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘ ขุดเจาะที่ความลึก ๑๐๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำเพียง ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงให้ผู้ฟ้องคดีไปขุดเจาะที่ใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงเริ่มขุดเจาะ จุดที่สองเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ และได้ปริมาณน้ำตามต้องการ โดยในขณะที่ทำการ ขุดเจาะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธาสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ควบคุมงาน และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต่อมา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีตกลงเปลี่ยนแปลงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลจากความลึกที่ ๑๕๐ เมตร ราคา ๒๖๘,๘๕๐ บาท เป็นความลึกที่ ๕๖ เมตร ราคา ๑๐๐,๔๐๘ บาท และตัดค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๖ รายการ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตกลง เปลี่ยนแปลงการก่อสร้างตามสัญญาแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีก็ได้ ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับดังกล่าวด้วย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำบันทึกข้อความ เสนอประธานตรวจการจ้างเห็นควรตัดค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นเงิน ๑๖๘,๕๔๒ บาท คงเหลือเงินค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นเงิน ๑๐๐,๔๐๘ บาท และตัดค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๑,๑๗๔ บาท คงเหลือค่าจ้างตามโครงการนี้เป็นเงิน ๖๘๖,๘๒๖ บาท ซึ่งประธานตรวจการจ้างไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าว จากนั้นคณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ต่อมา อำเภอกันตังได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๒๘.๗/๕๗๑๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หารือการเบิกจ่ายเงิน การดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโครงการดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่าในส่วน ของการขุดเจาะบ่อบาดาลมีความลึก ๕๖ เมตร ได้ปริมาณน้ำ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



/น้อยกว่า...

น้อยกว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ คือ ลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าจะต้องหักเงินตามปริมาณงานที่ทำได้จริง การหักเงินในกรณีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติ ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๘.๔/๑๙๐๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้อำเภอกันตังทราบว่าเป็นแบบประมาณการราคาขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ความลึก ๑๕๐ เมตร ได้คำนวณราคาค่าขุดเจาะไว้ราคาเมตรละ ๑,๗๘๓ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๕๕๐ บาท เมื่อขุดเจาะได้เพียง ๕๖ เมตร แต่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนดในสัญญา คือ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จึงต้องปรับลดค่างานลงเท่าที่ได้ทำจริง ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกต้องแล้ว หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับ เช็กของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเงิน ๕๙๓,๔๘๕.๐๗ บาท ซึ่งเป็นยอดเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และหักเงินค่าปรับแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ร้องเรียนขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านฯ ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดจุดขุดเจาะผิดพลาด ความลึก ๑๐๐ เมตร ที่ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น เป็นความผิดของผู้ใด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ และความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งทำให้ ผู้ฟ้องคดีเสียหายเป็นความรับผิดชอบของผู้ใด และการกระทำความผิดดังกล่าวขัดต่อระเบียบ กฎหมายหรือไม่ ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมได้แจ้งให้ท้องถิ่นจังหวัดตรังตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากนั้นท้องถิ่นจังหวัดตรังได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๘.๔/๒๔๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดขุดเจาะ ผิดพลาดความลึก ๑๐๐ เมตร ที่ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น เป็นความผิดพลาดของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรณีการเบิกจ่ายเงินล่าช้าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งท้องถิ่น จังหวัดตรังได้แจ้งอำเภอกันตังเพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักไปเป็นค่างานขุดเจาะ บ่อบาดาลที่ขาดไปจำนวน ๙๔ เมตร เป็นเงิน ๑๖๘,๕๕๒ บาท เป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ จะได้รับ เนื่องจากการขุดเจาะบ่อบาดาลในครั้งแรกซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น เป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชำระเงิน จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เพิกเฉย ประกอบกับจากความผิดพลาด ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินล่าช้าเป็นเวลา ๕๗ วัน จากวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันส่งมอบงาน จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี



/ได้รับเงิน...

ได้รับเงินบางส่วน เป็นค่าเสียหายวันละ ๘๗๘ บาท คิดเป็นเงิน ๕๐,๐๔๖ บาท ผู้ฟ้องคดี
จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน
ชำระเงินจำนวน ๒๑๘,๕๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบแปลนรายการเอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๘ ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วงเงินค่าจ้าง
๘๗๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างสำหรับการก่อสร้างตามแบบแปลนที่มีความลึกในการขุดเจาะ
บ่อบาดาลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ภายหลังจากทำสัญญานับตั้งกล่าแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้
เสนอแผนงานขั้นตอนการทำงานและไม่ได้ลงมือทำงานตามที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีได้ลงมือ
ทำงานหลังจากล่วงเลยกำหนดระยะเวลา ๙๐ วันแล้ว และการขุดเจาะบ่อบาดาลจุดแรก
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้เป็นผู้ชี้จุดให้ขุดเจาะ ผู้ชี้จุดให้ขุดเจาะคือ นายสมนึก รุ่งสมบัติ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีได้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ขุดเจาะบ่อบาดาล
จุดแรกที่ความลึกประมาณ ๓๐ เมตรเศษ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งด้วยวาจาให้ทราบ
ว่าขุดเจาะผิดจุด ขอให้ย้ายไปขุดเจาะตามจุดที่กำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ฟังคำทักท้วงของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังคงขุดเจาะต่อไป โดยแจ้งว่าหากมีน้ำจะได้ประหยัลดค่าใช้จ่าย ต่อมา
เมื่อไม่มีน้ำจึงได้ย้ายไปขุดเจาะจุดที่สองตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดซึ่งอยู่คนละฝั่งถนน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีเสียไปจึงเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี ความเห็นของท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนการทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๕๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยบันทึกดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเนื่องจากต้องปรับลด
วงเงินค่าจ้างตามเงื่อนไขที่ทำได้จริง อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างหลังการปรับลดแล้ว แม้ไม่ได้ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมก็ถือได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีตกลงยอมรับโดยปริยาย สำหรับการปรับลดค่าจ้างจำนวน ๑๖๘,๕๔๒ บาท นั้น
เป็นการปฏิบัติตามข้อ ๔๙ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื่องจากตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างประมาณราคาขุดเจาะ

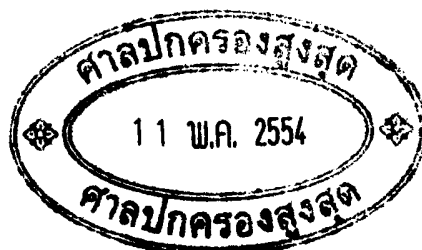


/บ่อบาดาล...

บ่อบาดาลที่ความลึก ๑๕๐ เมตร ราคาเมตรละ ๑,๗๕๓ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๙๕๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีขุดเจาะได้เพียง ๕๖ เมตร ได้ปริมาณน้ำ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ค่างานขุดเจาะบ่อบาดาลที่ขาดไปจำนวน ๙๔ เมตร จึงต้องปรับลดลง รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อปรับลดค่าจ้างลงและหักค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด จึงได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๙๓,๔๘๕.๐๗ บาท ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ดง ๗๓๐๐๑/๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หรือไปยังนายอำเภอกันตัง ผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ ซึ่งนายอำเภอกันตังได้มีหนังสือหาหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และแจ้งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ว่าความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหากล่าช้าไปก็เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือกับจังหวัดอันเป็นการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ฟ้องคดีคิดค่าเสียหายวันละ ๘๗๘ บาท เท่ากับเงินค่าปรับเป็นการเรียกค่าเสียหายสูงเกินสิทธิที่ควรจะได้รับ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด

ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงผู้เดียวก็เพียงพอแก่การพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดได้ จึงไม่ส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อทำคำให้การอีก

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีลงมือทำงานล่าช้าโดยทำงานเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ นั้น เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินบางรายไม่ยอมให้ทำงานในที่ดิน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบแต่ไม่ได้แก้ไขปัญหานั้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนในการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น ผู้ฟ้องคดีทำการขุดเจาะสองครั้งในพื้นที่สองแห่ง โดยครั้งแรกในความลึกประมาณ ๑๐๐ เมตรเศษ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ร่วมกับนายสมนึก รุ่งสมบัติ ชี้จุดให้ขุดเจาะ ต่อมา เมื่อขุดถึงความลึกที่ ๑๐๐ เมตร แล้ว ยังไม่ได้น้ำตามต้องการ จึงให้ผู้ฟ้องคดีขุดเจาะที่ใหม่ การขุดเจาะครั้งที่สองที่ความลึก ๕๖ เมตร จึงได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนด ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระบุว่าเป็นการทำงานถูกต้องตามสัญญาแล้ว เนื่องจากเอกสารแนบท้ายสัญญากำหนดให้เป็น



/คำชุด...

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หรือความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๘ และต้องดำเนินการวางฐานเพื่อวางท่อและอื่นๆ อีกหลายรายการ จึงส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เมื่อความผิดพลาดเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงคิดค่าเสียหายเป็นเงินวันละ ๘๗๘ บาท เท่ากับค่าปรับที่ต้องชำระหากผิดสัญญา จำนวน ๕๗ วัน รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๔๖ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีลงมือทำงานล่าช้า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการขุดเจาะ ปัญหาความล่าช้ามิได้เกิดจาก ปัญหาเรื่องที่ดินแต่ประการใด อีกทั้ง ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบดีว่าสถานที่ขุดเจาะ อยู่ตรงจุดใด ความผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่เสนอแผนงานและแจ้งวันลงมือ ทำงานให้ทราบ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่เคยนำหนังสือแจ้งวันลงมือทำงานส่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ทั้งโครงการเป็นเงิน ๘๗๘,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับลดเงินค่าจ้างลงตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยตัดลดค่างานลงไปเป็นจำนวนเงินรวม ๑๕๑,๑๗๔ บาท คงเหลือค่าจ้างทั้งโครงการเป็นเงิน ๖๘๖,๘๒๖ บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาสัญญาจ้างดังกล่าว ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง ที่กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาทำการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน...” และข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ที่กำหนดว่า “(สัญญา เป็นราคาเหมารวม) ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๗๘,๐๐๐ บาท ... โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์” แล้วจะเห็นได้ว่า ตามสัญญาดังกล่าวคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงกันคิดค่าจ้างในลักษณะเหมารวม ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าผู้รับจ้างจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อย เพียงใดก็ตาม หากผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด ในแบบแปลนท้ายสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายแล้ว ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ เมื่อสัญญาจ้าง ที่พิพาทกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขึ้น โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการ ขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น สัญญาดังกล่าวกำหนดหลักการไว้กว้างๆ ว่าทำการขุดเจาะ บ่อบาดาลจำนวนปริมาณน้ำ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจำนวน ๑ บ่อ และมีการกำหนด



/รายละเอียด...

รายละเอียดไว้ในประมาณการค่าก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำขึ้นว่า ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ราคาค่าชุดเจาะบ่อบาดาลเมตรละ ๑,๗๙๓ บาท เป็นเงินค่าชุดเจาะบ่อบาดาล ๒๖๙,๙๕๐ บาท เมื่อปรากฏต่อมาว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานที่รับจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงาน bahwa ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานสมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงไว้ในสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่มีการทำบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชุดเจาะบ่อบาดาลจากความลึกที่ ๑๕๐ เมตร มาเป็นความลึกที่ ๕๖ เมตร โดยตัดค่าชุดเจาะบ่อบาดาลออกเป็นเงิน ๑๖๙,๙๕๒ บาท จากที่ประมาณการไว้ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าเป็นบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เป็นเงิน ๒๖๙,๙๕๐ บาท คิดเป็นราคาชุดเจาะบ่อบาดาลเมตรละ ๑,๗๙๓ บาท และตัดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๖๓๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๑,๑๗๔ บาท นั้น ปรากฏว่าทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว จึงไม่อาจใช้บังคับผูกพันคู่สัญญาได้ และแม้ว่าข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างดังกล่าวจะได้กำหนดให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา และข้อ ๑๔ จะกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง ในอันที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่เพียงฝ่ายเดียว อันเป็นลักษณะพิเศษประการหนึ่งของสัญญาทางปกครอง การที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานตามข้อ ๑๓ เป็นเพียงการให้อำนาจผู้ควบคุมงานในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการของการไม่ปฏิบัติตามเท่านั้น มิได้หมายความว่า หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดลดงานแล้วจะต้องปรับลดค่าจ้างลงด้วย กล่าวคือ การจะปรับลดค่าจ้างขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคู่สัญญาที่จะมีขึ้นตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของสัญญาดังกล่าว การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโดยบันทึกข้อตกลงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำขึ้น จึงไม่มีผลใช้บังคับ



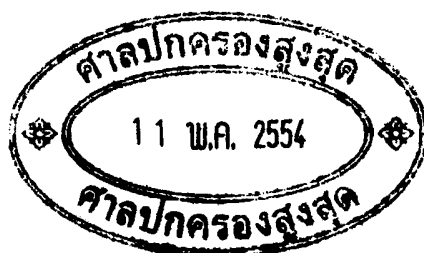
/ต่อผู้ฟ้องคดี...

ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจที่จะปรับลดเงินค่าจ้างจากผู้ฟ้องคดี และมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจ้างที่ปรับลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าชดเชยบอบาบาลที่ปรับลดลงเป็นเงิน ๑๖๘,๕๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

สำหรับประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าเป็นเวลา ๕๗ วัน นั้น เห็นว่า ขั้นตอนการทำหนังสือหรือจังหวัดตรึงเป็นขั้นตอนการปฏิบัติภายในหน่วยงานด้วยตนเอง จะนำเหตุผลดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาหาได้ไม่ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน คือ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้า แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินวันละ ๘๗๘ บาท ซึ่งเท่ากับเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเมื่อผิดสัญญาซึ่งเงินค่าปรับดังกล่าวเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าตามสัญญาจ้างฯ ข้อ ๑๕ โดยไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหาย ในขณะที่ความเสียหายที่ศาลจะกำหนดให้ได้ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าได้รับความเสียหายจริงตามจำนวนเงินที่เรียกด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ชี้แจงรายละเอียดให้ศาลทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง จึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับชำระเฉพาะดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๕๙๓,๔๘๕.๐๗ บาท นับแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๔๒ วัน เป็นเงิน ๕,๑๒๑.๘๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนคำขอของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้เป็นคู่สัญญาจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งสิ้น ๑๗๓,๖๖๓.๘๕ บาท (๑๖๘,๕๔๒ บาท + ๕,๑๒๑.๘๕ บาท) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๑๖๘,๕๔๒ บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙) จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

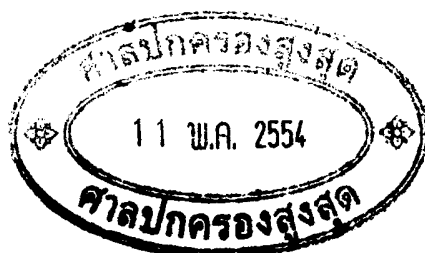
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า แม้ในสัญญาจะกำหนดความลึกของบ่อบาดาลตามสัญญาจ้าง โดยกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างว่าค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตรก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อขุดเจาะที่ความลึก ๕๖ เมตร แม้จะได้ปริมาณน้ำ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการที่พิพาทจึงต้องจ่ายตามความเป็นจริงที่ความลึก ๕๖ เมตร เท่ากับ ๑๐๐,๔๐๘ บาท หากให้จ่ายในส่วนที่เหลือถือเป็นกรณีที่ไม่เป็นความจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้เสียเปรียบในสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่า ๕๖ เมตร ประกอบกับบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขุดเจาะบ่อบาดาลจากความลึกที่ ๑๕๐ เมตร มาเป็นความลึกที่ ๕๖ เมตร โดยตัดค่าขุดเจาะบ่อบาดาลออกเป็นเงิน ๑๖๘,๕๔๒ บาท ก็เป็นไปตามสัญญาข้อ ๑๓ ที่กำหนดให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานตามสัญญาได้ และข้อ ๑๔ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาได้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัดทอนงานลงแล้ว ค่าจ้างก็ต้องลดลงตามเนื้องานที่ทำได้จริงด้วย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือหลังจากการปรับลดลงแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีตกลงยอมรับข้อตกลงตามบันทึกเพิ่มเติมโดยปริยายแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าก็ด้วยเหตุ



/ต้องหารือ...

ต้องการเกี่ยวกับการปรับลดค่าจ้างลงตามปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำจริง ไปยังนายอำเภอกันตังและผู้ว่าราชการจังหวัด อันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติราชการในฐานะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างกับส่วนราชการก็ต้องยอมรับในระบบราชการ ศาลปกครองชั้นต้นจะฟังว่าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติภายในหน่วยงานด้วยกันเองต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าหาได้ไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัย ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดตามคำขอท้ายฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า เมื่อพิจารณาจากบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ จะเห็นได้ว่าทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างไม่มีบุคคลทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวเลย บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่สามารถนำมาอ้างได้ว่ามีเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีชุดได้เพียง ๕๖ เมตร แล้วสามารถได้น้ำถึง ๕ ลูกบาศก์เมตร ก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ เพราะตามเอกสารท้ายสัญญากำหนดค่าชุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร และยังได้รับคำอธิบายมาจากการทำสัญญาว่าการชุดบ่อนั้นต้องชุดให้ได้น้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือหากไม่ได้น้ำ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ก็ต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ฉะนั้น ที่ผู้ฟ้องคดีสามารถชุดแล้วได้น้ำมา ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ ซึ่งสัญญาฉบับดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้จัดทำขึ้นยอมทราบและเข้าใจเนื้อหาในสัญญาเป็นอย่างดี เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาทุกอย่างและบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ก็ไม่มีผลบังคับ ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินจำนวน ๑๖๘,๕๔๒ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักลดไปโดยไม่มีอำนาจ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ และมีการตรวจรับงานเรียบร้อย แต่ได้มารับเงินที่หักลดแล้วในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๗ ว่า การซื้อเข้าทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรับผิดชอบการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็ว



/อย่างช้า...

อย่างช้าไม่เกินห้าวัน นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง แต่ในกรณีนี้เป็นการเบิกเงินและใช้เวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้มากโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ย่อมจะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๘ จ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในราคา ๘๗๘,๐๐๐ บาท ซึ่งได้กำหนดค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย และหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงินวันละ ๘๗๘ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มลงมือทำงานก่อสร้างโดยมีการขุดเจาะบ่อบาดาลรวม ๒ จุด เนื่องจากการขุดเจาะในจุดแรกไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนด จึงได้มีการย้ายจุดขุดเจาะ ซึ่งในการขุดเจาะครั้งที่สองได้ความลึกที่ ๕๖ เมตร และได้ปริมาณน้ำ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในระหว่างนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงจากการขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกที่ ๑๕๐ เมตร



/เป็นความลึก...

เป็นความลึกที่ ๕๖ เมตร ทำให้โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในวงเงิน ๒๖๘,๙๕๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็นเงิน ๑๐๐,๔๐๘ บาท และตัดค่าอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๖๓๒ บาท โดยที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแต่อย่างใด จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๙๓,๔๘๕.๐๗ บาท ซึ่งเป็นเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และหักค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าจ้างจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๖๘,๕๔๒ บาท โดยเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลที่ขาดไปจำนวน ๙๔ เมตร และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินล่าช้าเป็นเวลา ๕๗ วัน จากวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินวันละ ๘๗๘ บาท เท่ากับเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเมื่อผิดสัญญา คิดเป็นค่าเสียหาย ๕๐,๐๔๖ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๑๘,๕๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งสิ้น ๑๗๓,๖๖๓.๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๑๖๘,๕๔๒ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ จากผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติที่ชอบหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๘ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่พิพาทกันในคดีนี้ ข้อ ๑ และข้อ ๔ กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง



/เหมาะทำการ...

เหมาะทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน” และ “(สัญญาเป็นราคาเหมารวม) ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๗๘,๐๐๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์” จึงเห็นได้ว่าตามสัญญาดังกล่าวคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ผู้รับจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คิดค่าจ้าง ในลักษณะเหมารวม ซึ่งหมายความว่า การจ้างรายพิพาทนี้ถือความสำเร็จของงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลให้ได้ปริมาณน้ำ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นผลสำเร็จของงาน ส่วนความลึกของการขุดเจาะเป็นเพียงประมาณการไว้เท่านั้น หากผู้รับจ้างได้ทำการ ขุดเจาะบ่อบาดาลได้น้ำ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถือว่าผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ ครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดในแบบแปลนท้ายสัญญาและข้อกำหนดกับ เงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายแล้ว ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ เมื่อสัญญาจ้างที่พิพาทกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนั้น สัญญาดังกล่าว กำหนดหลักการไว้กว้างๆ ว่า ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวนปริมาณน้ำ ๕ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง จำนวน ๑ บ่อ ส่วนการกำหนดรายละเอียดไว้ในประมาณการค่าก่อสร้างที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำขึ้นว่าค่าขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ราคาค่าวัสดุก่อสร้างต่อหน่วย ๑,๗๘๓ บาท เป็นเงิน ๒๖๘,๙๕๐ บาท เป็นเพียงรายการ ประมาณราคากลางเพื่อประกอบการพิจารณาราคาจ้างเท่านั้น หากได้มีความหมายเป็นการ แยกจ้างเป็นระยะความลึกตามการขุดเจาะแต่ประการใดไม่ เมื่อปรากฏต่อมาว่าผู้ฟ้องคดี ได้ทำงานที่รับจ้างแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงาน ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานสมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ ต้องจ่ายค่าจ้างตามข้อตกลงไว้ในสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่มีการบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เพื่อเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการขุดเจาะบ่อบาดาลจากความลึกที่ ๑๕๐ เมตร มาเป็นความลึกที่ ๕๖ เมตร และตัดลดค่างานลงไปเป็นจำนวนเงินรวม ๑๘๑,๑๗๔ บาท นั้น ปรากฏว่า ทั้งผู้ฟ้องคดีและ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว กรณีจึงหาใช่เป็นการตัดทอนงานหรือ เพิ่มงานตามความหมายในข้อ ๑๔ วรรคสอง ของสัญญาจ้างพิพาทไม่ จึงไม่อาจใช้บังคับ ผูกพันคู่สัญญาได้ และการที่ผู้ฟ้องคดียอมรับเงินค่าจ้างบางส่วนไปแล้วไม่อาจถือได้ว่า



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดียอมรับข้อตกลงตามบันทึกดังกล่าวโดยปริยายแต่อย่างใด เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อจังหวัดตรังเพื่อขอโต้แย้งคัดค้านการปรับลดเงินตามสัญญาลง อันเป็นการแสดงการไม่ยอมรับการจัดทำข้อตกลงดังกล่าว และแม้ข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างที่พิพาทจะได้กำหนดให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา และข้อ ๑๔ จะกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงเป็นการทำงานที่ว่าจ้างเหมาแล้วเสร็จตามสัญญา มิใช่เป็นกรณีที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานตามข้อ ๑๓ ดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับข้อกำหนดในข้อนี้เป็นเพียงส่วนที่ให้อำนาจผู้ควบคุมงานในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการของการไม่ปฏิบัติตามเท่านั้น หาได้มีความหมายถึงขนาดว่าหากผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จโดยมีภาระการทำงานน้อยกว่าที่คาดคะเนไว้จะต้องลดเงินค่าจ้างลงแต่ประการใดไม่การที่สัญญาทางปกครองมีลักษณะพิเศษที่ให้อำนาจคู่สัญญาฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขสัญญาได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนั้นเป็นข้อกำหนดที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจของคู่สัญญาฝ่ายปกครองในอันที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษประการหนึ่งของสัญญาทางปกครอง แต่การใช้สิทธิของผู้ว่าจ้างดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานหลักความจำเป็นและความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาด้วย กล่าวคือ โดยหลักแล้วคู่สัญญาต้องเคารพต่อเจตนาของคู่สัญญาที่มีการกำหนดไว้ในข้อสัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันขึ้น ต่อเมื่อมีความจำเป็นเพื่อให้การบริการสาธารณะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือมิให้ประโยชน์สาธารณะต้องเสียไปเท่านั้น คู่สัญญาฝ่ายปกครองจึงจะมีสิทธิแก้ไขสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ และการแก้ไขสัญญาดังกล่าวต้องคำนึงถึงดุลยภาพทางการเงินหรือความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ซึ่งตามข้อเท็จจริงในคดีนี้จะเห็นได้ว่าการพยายามแก้ไขสัญญาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้เกิดขึ้นจากความจำเป็นแต่อย่างใด การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโดยบันทึกข้อตกลงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำขึ้นจึงไม่มีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจที่จะปรับลดเงินค่าจ้างจากผู้ฟ้องคดี และมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจ้างที่ปรับลดลงไปจำนวน ๑๖๘,๕๔๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้านั้น เห็นว่า ขั้นตอนการทำหนังสือหรือจังหวัดตรังเป็นขั้นตอนการปฏิบัติภายในหน่วยงานด้วยตนเอง จึงนำเหตุผลดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็น



/คู่สัญญา...

คู่สัญญาหาได้ไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีภาระหน้าที่ตามสัญญาต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน คือ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงถือได้ว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดการชำระหนี้ดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๕๙๓,๔๘๕.๐๗ บาท นับแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๕,๑๒๑.๘๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
รองประธานศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวนและ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายวรารุณ ศิริยุทธวัฒนา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย งามวงศ์ชน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสุชาติ มงคลเลิศพล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายมนูญ ปุญญกริยากร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด




ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา

